

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE DE EL TAMBO

Yo, **ALBERTO ENCALADA ANDRADE**, dentro del proceso de referencia, comparezco ante usted respetuosamente y expongo:

ANTECEDENTES:

Mediante providencia de fecha 4 de junio 2025, su autoridad declaró el abandono de la presente causa, con base en lo dispuesto en el artículo 245 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), bajo el argumento de que han transcurrido más de seis meses desde la última actuación útil en el proceso.

FUNDAMENTOS:

Sin embargo, esta declaración de abandono no se ajusta a la realidad procesal, ya que, con anterioridad a dicha providencia, esta parte procesal presentó un escrito en 20/05/2025 12:54, el cual constituye una actuación procesal útil para la prosecución de la causa.

De conformidad con el artículo 245 del COGEP, el abandono procede únicamente cuando todas las partes hayan cesado en su prosecución durante seis meses, lo que no ha ocurrido en este caso, puesto que la actuación antes mencionada interrumpe dicho plazo.

Además, el inciso final del artículo 245 establece claramente que no podrá declararse el abandono cuando esté pendiente el despacho de escritos por parte del juzgador, lo cual también es aplicable si el escrito no fue resuelto oportunamente.

PETICIÓN:

Por lo expuesto, y conforme a lo dispuesto en los artículos 245 y 260 del COGEP:

SOLICITO que se admita esta apelación y se remita el proceso a la Corte Provincial correspondiente para que se revoque la providencia que declara el abandono de la causa, y se continúe con la tramitación de la misma.

Adjunto copia del escrito presentado el [fecha], el cual demuestra que no ha transcurrido el plazo legal para la configuración del abandono.

Notificaciones la recibire en él, casillero electrónico 0301769238, y en el correo electrónico favian.lema@hotmail.com, perteneciente a mi patrocinado Abogado. Favian Ignacio Lema Morocho.

Atentamente,

Ab. Favian Lema Morocho
Reg. 03-2009-67

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN EL TAMBO, PROVINCIA DE CAÑAR

ALBERTO ENCALADA ANDRADE dentro del proceso signado con el número 03334-2020-00197 ante usted respetuosamente comparezco y pido

A fin de continuar con el presente proceso en base al artículo 142 numeral 8 de Cogep solicito a su Autoridad, se oficie al Registro Civil identificación y cedulação del Cañar a fin de que se confiera certificado de defunción de los señores: José Domingo Encalada Andrade fallecido, Luis Mario Encalada Ojeda fallecido, Luis Roberto Encalada Andrade fallecido, Julio Alfonso Encalada Ojeda fallecido.

Atentamente



Abg. Favian Lema Morocho

Mat: 03-2009-67